

RECURSO CÍVEL Nº 5063461-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: WILTON LUSQUINHOS MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DA GDASS EM PARIDADE COM PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 70 PONTOS INSTITUÍDA PELA LEI 13.324/2016. TNU. FIXADA A TESE. TEMA 294. A PONTUAÇÃO MÍNIMA DA GDASS POSSUI CARÁTER GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVO E A PENSIONISTA COM DIREITO A PARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo e JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO para que seja o INSS condenado na obrigação de fazer consistente em revisar o pagamento da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004, nos proventos da parte autora a fim de que o réu efetue o pagamento da pontuação de no mínimo 70 (setenta) pontos. Seja ainda condenada a autarquia na obrigação de pagar as parcelas atrasadas vencidas e vincendas em razão da procedência do pedido formulado a partir da vigência da Lei nº 13.324/2016, observada a prescrição quinquenal, tudo corrigido monetariamente na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, eis que vencedor. Sem custas ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Referendada por esta Turma, intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5063461-46.2024.4.02.5101

510015533530 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063461-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: WILTON LUSQUINHOS MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso da parte autora em face de sentença (evento 11, SENT1) que julgou **improcedente** pedido de condenação da União a pagar à autora a GDASS no patamar mínimo de 70 pontos previsto no anexo da Lei nº 10.855/2004, com efeito financeiro retroativo a 01/08/2015, face às alterações promovidas pela Lei 13.324/2016.

Nas razões recursais, a autora sustenta a inexistência do caráter pro labore fazendo do pagamento da **GDASS**. Aduz ainda que a alteração imposta ao § 1º do art. 11 garante que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de **GDASS** uma pontuação inferior a 70 (setenta). Assim, sobressai a conclusão de que tal norma, de fato, impôs à parcela em discussão uma natureza geral, uma vez que ofende a norma presente nos §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, a qual determina que os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade (art. 40, §§ 4º e 8º da CF).

Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao mérito recursal.

Ab initio, ressalta-se que o STF já firmou entendimento no sentido de que mesmo nas gratificações de caráter *labore faciendo* deve ser aplicada a paridade entre os servidores ativos e inativos, desde que se trate de vantagem genérica e até que a instituição de parâmetros para avaliação de desempenho. Tal posicionamento resultou na súmula vinculante nº 20.

Esta magistrada vinha adotando o entendimento do Enunciado nº 105 das Turmas Recursais da SJRJ, segundo o qual a paridade era devida até o início do 1º Ciclo de Avaliação.

No entanto, a Lei 13.324/2016 promoveu modificações na remuneração dos servidores públicos quanto ao pagamento da gratificação de desempenho denominada **GDASS** e estabeleceu o pagamento mínimo de **70 (setenta) pontos** aos servidores que recebem **GDASS**, de modo que, ainda que a pontuação alçada nas avaliações individual e institucional seja inferior a 70 pontos, por força da alteração legal, haverá o pagamento da gratificação na pontuação mínima de 70 pontos aos ativos, o que implica no pagamento genérico da **GDASS** aos servidores ativos.

Disso decorre que, se o servidor ativo obtém legislativamente uma majoração de caráter geral, essa majoração é constitucionalmente estendida aos inativos que gozem de paridade constitucional, sendo dispensável a previsão na novel norma de que essa majoração será estendida aos servidores inativos.

Neste mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais decidiu, por unanimidade, **na sessão ordinária de julgamento do dia 7 de abril de 2022**, acolher o pedido de uniformização sobre a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), julgando-o como representativo da controvérsia e fixando a seguinte tese (Tema 294):

“A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), fixada em 70 pontos pelo parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade”.

Assim, considerando que os servidores inativos com direito à paridade permanecem recebendo a **GDASS** em 50 (cinquenta) pontos (art. 16 da Lei nº 10.855/042), há direito à percepção desta gratificação no percentual de 70 pontos, a contar de 01/08/2015 (data de produção de efeitos da Lei nº 13.324/16), enquanto vigente o pagamento mínimo nesta pontuação aos ativos, tal como bem observado pela TNU.

No mesmo sentido, vale colacionar a seguinte ementa:

TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 50013174320174047100 RS 5001317-43.2017.4.04.7100 (TRF-4)

Jurisprudência • Data de publicação: 28/01/2020

EMENTA

GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855 /2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324 /2016. 1. A GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, instituída pela Lei nº 10.855 /2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 2. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, § 1º, da Lei 10.855 /2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. 3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a **paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.**

Como a autora se aposentou antes da emenda constitucional 41/2003 (em 30/12/1996 - evento 1, DOC10), faz jus à paridade, devendo, todavia, quanto ao pagamento de atrasados, ser observada a prescrição quinquenal.

Destarte, deve ser reformada a sentença já que fixada a supracitada tese pela TNU (tema 294).

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO**, reformando a sentença a quo e JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO para que seja o INSS condenado na obrigação de fazer consistente em revisar o pagamento da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social - **GDASS**, instituída pela Lei nº 10.855/2004, nos proventos da parte autora a fim de que o réu efetue o pagamento da pontuação de no mínimo 70 (setenta) pontos. Seja ainda condenada a autarquia na obrigação de pagar as parcelas atrasadas vencidas e vincendas em razão da procedência do pedido formulado a partir da vigência da Lei nº 13.324/2016, observada a prescrição quinquenal, tudo corrigido monetariamente na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, eis que vencedor. Sem custas ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Referendada por esta Turma, intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem.

5063461-46.2024.4.02.5101

510015533529 .V4